

A pair of scales of justice, symbolizing fairness and law. The scales are shown in a dark, monochromatic style with a blue tint. The word "JUSTICE" is written in white, bold, uppercase letters across the center of the image. A thin vertical blue line is positioned to the left of the word.

JUSTICE

# MOC SOUDNÍ

- **Justice** – označuje celý systém soudnictví.
- **Soudní moc** – jedna ze tří základních mocí ve státě.
- Vzhledem k ostatním – moci **zákonodárné** a moci **výkonné** se vymezuje prostřednictvím **systému brzd a protivah** (soudce je při své rozhodovací činnosti vázán pouze ústavním zákonem a zákonem – tedy akty moci zákonodárné, na druhé straně samostatná složka ústavní moci – **Ústavní soud** – je povoláná k tomu, aby přezkoumávala soulad zákonů se zákony ústavními.
- Soudy též rozhodují v otázkách výkonu volebního práva.
- **Soudci jsou nezávislí na vládě, která představuje moc výkonnou.**
- Na druhou stranu soudce jmenuje prezident a Ministerstvo spravedlnosti organizuje správu soudnictví po admin. a finanční stránce)



# MOC SOUDNÍ

- Podle Ústavy – (čl. 90) jsou soudy povolány především k tomu, aby **zákonem stanoveným způsobem poskytovaly ochranu právům**.
- Kromě toho je zřízen **Ústavní soud, který je soudním orgánem ochrany ústavnosti** a stojí mimo soustavu obecných soudů.
- Jsou orgánem veřejné moci
- **Vykonávají soudní moc jménem republiky** – jedná se o výkon moci státu, za kterou také tento nese odpovědnost.



# SOUDNÍ SOUSTAVA

## Dvoustupňová soudní soustava:

**1. Obecné soudy:** Základními články soudní soustavy, které zahrnují okresní, krajské a vrchní soudy.

Nejvyšší článek obecné soudní soustavy představuje **Nejvyšší soud**.

- Okresní soudy – základní instance pro většinu sporů.
- Krajské a vrchní soudy – odvolací instance.
- **Nejvyšší soud** a **Nejvyšší správní soud** – nejvyšší instance, které zajišťují jednotný výklad práva a rozhodují o mimořádných opravných prostředcích.

## **2. Ústavní soud:**

**Ústavní soud** má zcela zvláštní postavení v rámci soudnictví. Jeho hlavní úlohou je chránit ústavnost a dohlížet na soulad zákonů a rozhodnutí s Ústavou. Ústavní soud může zrušit zákony nebo jejich části, které jsou v rozporu s ústavním pořádkem.

- Je složen z **15 soudců**, které jmenuje prezident republiky se souhlasem Senátu na období **10 let**.
  - Ústavní soud řeší individuální stížnosti občanů na porušení jejich ústavních práv a rozhoduje o ústavních otázkách, například při konfliktech mezi státními institucemi.
-

# PŘEHLED SOUDŮ:

<https://justice.cz/soudy>

---

# PRINCIPY SODNICTVÍ

- **princip předvídatelnosti**

- soud má v řízení postupovat **předvídatelně**

- **nezávislost a nestrannost soudů a soudců**

- soud má v procesu povahu „**nezúčastněného**“ subjektu,
- soudy a soudci jsou plně suverénní a **nesmějí být politicky ani jinak ovlivňovány**,
- soudci jsou **jmenováni** hlavou státu bez časového omezení,
- **odvolávání** jsou jen na základě řízení kárného soudu

# PRINCIPY SODICTVÍ

- **princip zákonného soudu a zákonného soudce**

- zřízení soudu jako instituce, jeho složení pro určitou kauzu i pravidla jeho výběru musí být **stanovena zákonem**,
- **příslušnost soudu i soudce stanoví zákon**

- **princip rovnosti**

- účastníci (strany) musí stát před soudem v **rovném (rovnoprávném) postavení**, aniž by jedna strana byla procesně zvýhodněna;
- **k záruce rovnosti patří právo použití mateřského jazyka v jednání před soudem**;
- náklady na tlumočení hradí dle judikatury stát bez nároku na náhradu

# PRINCIPY SODNICTVÍ

- **právo na právní pomoc**
  - směřuje k tomu, aby ochrana práv byla efektivní;
  - toto právo je přiznáno od počátku v každém řízení
- **princip veřejnosti**
  - soud rozhoduje zásadně po jednání, k němuž má každý přístup;
  - vyloučit veřejnost z jednání nebo jeho části lze jen při splnění **zákonných důvodů**
- **princip ústnosti a přímosti**
  - podstatné v procesu je to, co bylo ústně sděleno (proto jednání začíná tzv. **přednesy účastníků**)
- **princip hospodárnosti**
  - ochrana práv má být poskytnuta **rychle, účinně a bez zbytečných nákladů**



# DRUHY SODNICTVÍ

**Civilní** – soukromoprávní, zejména majetkové spory

**Trestní** – určení viny a trestu za trestné činy

**Správní** – přezkum rozhodnutí správních orgánů veřejnoprávní povahy

**Ústavní** – zkoumání ústavní souladnosti

# OBECNÉ SOUDY ROZHODUJÍ

- V trestním řízení
- V občanském soudním řízení
- V řízení podle soudního řádu správního
- V ostatních řízeních podle zvláštních zákonů

(např. insolvenčním řízení, exekucním či rozhodčím řízením)

---

# SOUDNÍ SYSTÉM ČR

- je tvořen **Ústavním soudem České republiky** a soustavou tzv. **obecných soudů**.
  - Soustava obecných soudů je **čtyřstupňová** a tvoří ji **Nejvyšší soud, vrchní soudy, krajské soudy a okresní soudy**.
  - Mimo tuto strukturu je ještě zřízen, pro specifickou agendu, **Nejvyšší správní soud**.
  - Česká republika má **dvojinstanční systém**, který je určující pro hierarchické uspořádání v rámci opravného systému.
-

# STUPNĚ SOUDNÍ SOUSTAVY

**I. stupeň** – Okresní soudy, Obvodní soudy v Praze, Městský soud v Brně

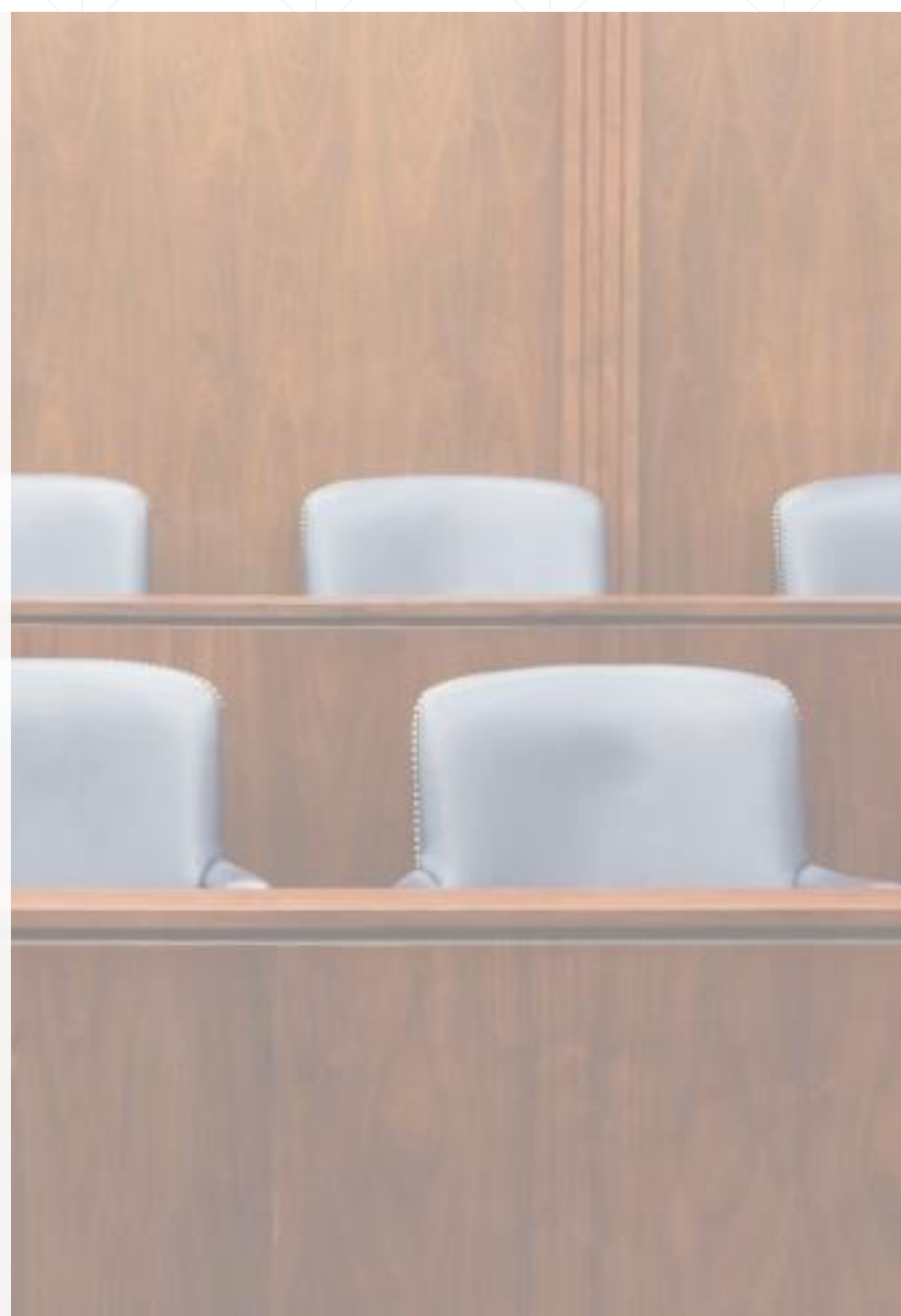
- Jsou základním článkem soustavy obecných soudů České republiky, existuje celkem 85 okresních soudů.
- Okresní soudy rozhodují jako soudy I. stupně všude tam, kde daná agenda není svěřena krajským soudům.



# STUPNĚ SOUDNÍ SOUSTAVY

## II. stupeň – Krajské soudy, Městský soud v Praze

- Rozhodují v případech stanovených zákony o řízení před soudy jako soudy druhého stupně ve věcech, **v nichž rozhodovaly v prvním stupni okresní soudy**, rozhodují v případech stanovených zákony o řízení před soudy jako soudy prvního stupně (např. rozhodování v některých obchodních věcech, ve sporech o ochranu osobnosti nebo o nejzávažnějších trestných činech), rozhodují ve věcech správního soudnictví v případech stanovených zákonem.



# STUPNĚ SOUDNÍ SOUSTAVY

**III. Stupeň - Vrchní soud se sídlem v Praze a působností pro Čechy, Vrchní soud se sídlem v Olomouci a působností pro Moravu.**

- Rozhodují v případech stanovených zákony o řízení před soudy jako soudy druhého stupně ve věcech, v nichž rozhodovaly v prvním stupni krajské soudy, rozhodují v dalších zákonem stanovených případech.



# STUPNĚ SOUDNÍ SOUSTAVY

## **IV. stupeň - Nejvyšší soud České republiky**

Je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů (s výjimkou agendy Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu), sídlí v Brně.



# NEJVYŠŠÍ SOUD

- Skládá se z **předsedy a místopředsedů**, které jmenuje **prezident republiky**, a dalších soudců.
- **Soudcem Nejvyššího soudu** může být jmenován právník s nejméně **10-ti letou odbornou praxí**.
- Rozhoduje o **mimořádných opravných prostředcích** (o dovoláních a stížnostech pro porušení zákona) v případech stanovených zákony o řízení před soudy, o uznání a vykonatelnosti rozhodnutí cizozemských soudů.
- **Sleduje a vyhodnocuje pravomocná rozhodnutí soudů v občanském soudním řízení a v trestním řízení** a na jejich základě v zájmu jednotného rozhodování soudů zaujímá stanoviska k rozhodovací činnosti soudů ve věcech určitého druhu.



# NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SOUD

- Je vrcholným orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů ve správním soudnictví; sídlí v **Brně**. Rozhoduje ve věcech správních o mimořádných opravných prostředcích, tj. o **kasačních stížnostech**.
- Mimoto tomuto soudu přísluší i určitá **zvláštní agenda**, např. rozhodování ve **věcech volebních, o rozpuštění, pozastavení nebo znovuoobnovení činnosti politických stran a hnutí nebo o některých kompetenčních sporech**.

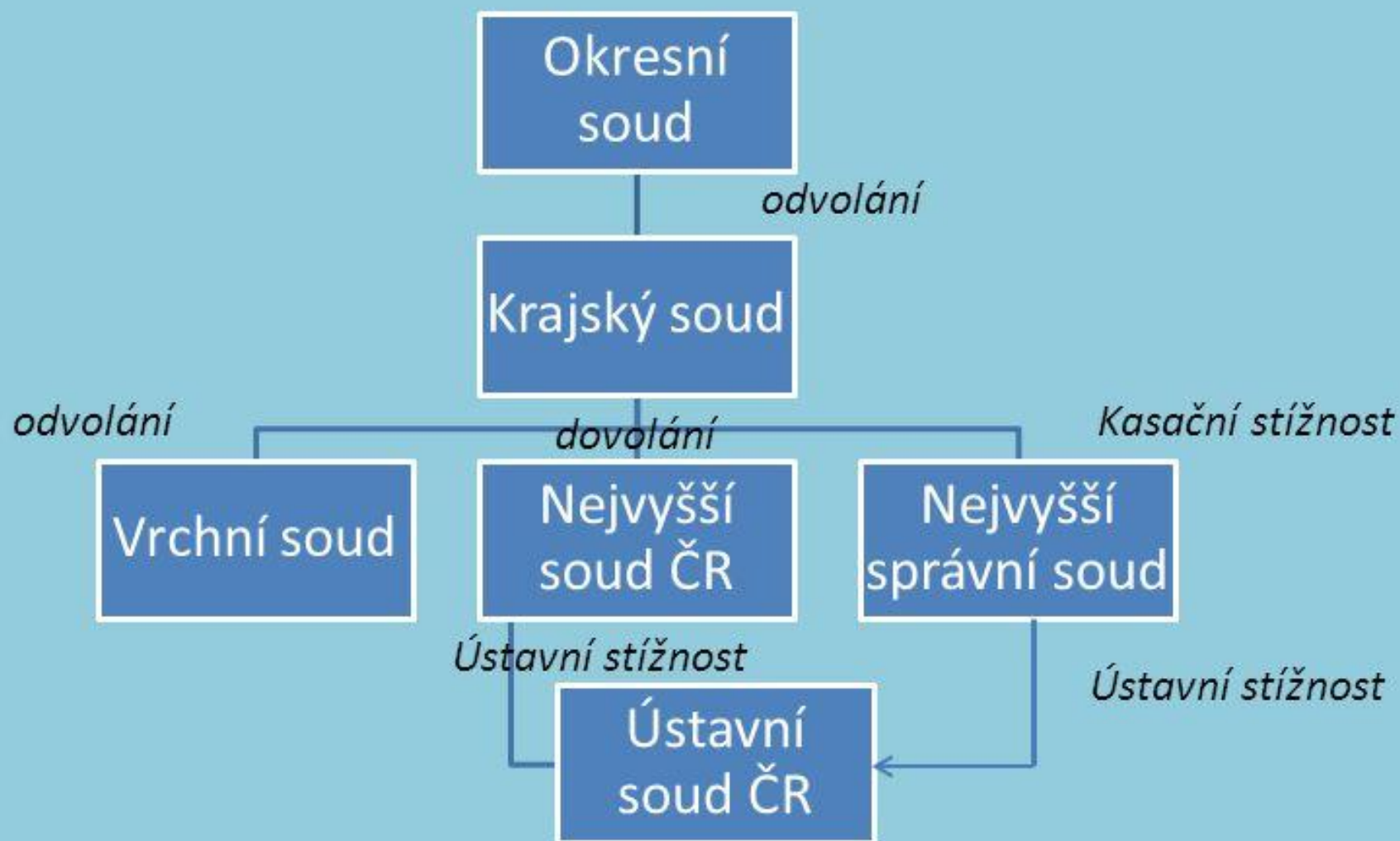
## Kasační stížnost lze podat např.:

- z důvodu tvrzené nezákonnosti spočívající v nesprávném posouzení právní otázky soudem v předcházejícím řízení.
- Z důvodu tvrzené vady řízení spočívající v tom, že skutková podstata, z níž správní orgán v napadeném rozhodnutí vycházel, nemá oporu ve spisech nebo je s nimi v rozporu, nebo že při jejím zjišťování byl porušen zákon (podklady, ze kterých soud vycházel, nejsou součástí spisu)
- Z toho důvodu, že bylo rozhodnuto v neprospěch účastníka v důsledku trestného činu soudce

# ÚSTAVNÍ SOUD

- **Není součástí soustavy obecných soudů.**
- **Dohlíží na dodržování ústavnosti v zemi.**
- Rozhoduje např. **o zrušení zákonů**, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem či mezinárodní smlouvou, **o ústavní žalobě** Senátu proti prezidentu republiky, **o návrhu prezidenta na zrušení usnesení** Poslanecké sněmovny a Senátu apod.
- **Proti rozhodnutí Ústavního soudu se nelze odvolat.**
- Ústavní soud se skládá z **15 soudců jmenovaných na 10 let.**

# Soustava soudů ČR a opravné prostředky



# PŘÍSLUŠNOST SOUDU

- Řízení se koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný.
  - **Věcná příslušnost** vymezuje okruh působnosti mezi jednotlivými druhy soudů (určuje, který stupeň soudů má rozhodovat o určitých věcech v prvním stupni), řeší ji občanský soudní řád, k řízení v 1. stupni jsou většinou příslušné okresní soudy.
  - **Místní příslušnost** vymezuje rozsah působnosti mezi jednotlivými soudy téhož druhu a úrovně.
  - **Obecným soudem fyzické osoby je okresní soud**, v jehož obvodu má osoba bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje.
  - **Obecným soudem právnické osoby je okresní soud**, v jehož obvodu má sídlo.
-

# PRAVOMOC SOUDŮ

- **Souhrn oprávnění a povinností, které zákon přiznává soudům k výkonu jejich činnosti.**
- Určuje, které věci projednávají a rozhodují soudy, a který konkrétní soud se má věcí zabývat (okresní, krajský, vrchní nejvyšší).
- Projednávají záležitosti vyplývající z občanskoprávních, pracovních, rodinných i obchodních vztahů.
- Činnost soudů vede k tomu, aby **nedocházelo k porušování práv a zákonem chráněných zájmů fyzických i právnických osob, aby nebylo zneužíváno práv na úkor těchto osob.**
- **Rozhodovací činnost soudů vykonávají soudci v senátech** (složených ze soudců a přísedících nebo jen ze soudců) nebo jako samosoudci, na rozhodovací a jiné činnosti se mohou podílet justiční čekatelé, asistenti soudců, vyšší soudní úředníci, soudní tajemníci a soudní vykonavatelé, v dědickém řízení podklady pro rozhodnutí soudu připravuje notář administrativní a jiné kancelářské práce provádí soudní kancelář.
- **Poradním orgánem předsedy soudu je soudcovská rada.**

# OPRÁVNĚNÍ JEDNOHO SUBJEKTU PRÁVNĚ JEDNAT ZA DRUHÝ

- **Zastoupení** - oprávnění jednoho subjektu právně jednat za druhý s tím, že zastoupenému tak přímo vznikají práva a povinnosti.
  - Zastoupení u soudu: <https://www.youtube.com/watch?v=cTeDK7R0cYI>
-

# SOUDNÍ PROCES

<https://edu.ceskatelevize.cz/hledani?q=soud&tab=video>

<https://edu.ceskatelevize.cz/video/6976-tresty-v-cechach-olga-hepnarova>

---